

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1277-2026/PS2****RESOLUCIÓN FINAL N° 1495-2026/PS2**

DENUNCIANTE : ESPERANZA ALAGON ALBITES
(SEÑO ALAGON)
DENUNCIADO : BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
(BANCO)
MATERIAS : PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
PROTECCIÓN DE LOS INTERESES ECONÓMICOS
DEBER DE IDONEIDAD
ACTIVIDAD : OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA

Lima, 2 de junio de 2026

ANTECEDENTES

1. Mediante Resolución N° 1 de fecha 14 de abril de 2026, se inició un procedimiento administrativo sancionador contra el Banco, por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código), en tanto habría debitado indebidamente una (1) operación en la cuenta de ahorros N° 570-*****-25 de la denunciante, la cual no reconoce haber autorizado, pues: (i) la operación se realizó luego que terceros se contactaran telefónicamente para confirmar el ofrecimiento de un supuesto préstamo pre aprobado a su favor mediante la Banca Móvil, (ii) terceros accedieron sin su autorización a sus datos financieros, para conocer el flujo transaccional que realiza en la Banca Móvil, pues conocían el ofrecimiento del préstamo ofrecido a través de la Banca Móvil; y (iii) desconoce al beneficiario de la operación:

Fecha	Detalle	Importe \$
16/01/2026	TRANSFERENCIA A CUENTAS DE TERCEROS BCP	868,00

2. El 24 de abril de 2026, el denunciante presentó el reporte de movimientos de su cuenta de ahorros.
3. El 27 de abril de 2026, el Banco presentó un escrito y se apersonó al procedimiento.
4. En la misma fecha, el Banco presentó sus descargos y manifestó lo siguiente:
- (i) La operación cuestionada fue efectuada a través de la Banca Móvil, por el cual se debe ingresar los datos de la Tarjeta Credimás Débito, la clave de 6 dígitos y la validación correcta del Token digital, para que finalmente la operación sea autorizada, la misma que fue notificada; y,
 - (ii) el denunciante señaló que, de manera previa a la realización de la operación, habría mantenido conversación con un tercero a fin de acceder a un crédito, quien le pidió ingresar a su Banca Móvil y una foto de su DNI; por lo que, de esta forma la señora Alagón se colocó en una situación de riesgo.
5. Con fecha 12 de mayo de 2026, el Banco presentó un escrito por el cual manifestó lo siguiente:

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1277-2026/PS2**

- (i) La señora Alagón se afilió a la Banca Móvil el 8 de junio de 2025 con código de dispositivo a6047bddac54b418, además se afilió con el referido código al Token digital (Token virtual), de esta manera cumple con el mecanismo de control ante ataques de hombre en el medio;
- (ii) la denunciante inició sesión por Banca Móvil con el ingreso del número de la tarjeta y la clave internet de 6 dígitos antes de la realización de la operación cuestionada, esto es a las 17:32:29 hora, mientras que la operación en cuestión se efectuó a las 17:35:05 horas, cuya validez se autenticó a través de la clave Token;
- (iii) el Banco cumple con los estándares EMV 3DS y EMV Tokenization al adoptar el sistema de seguridad de VISA, así como la notificación por correo electrónico respectiva luego de efectuada la operación; y,
- (iv) la operación se efectuó de manera posterior a la conversación con un tercero, es decir, que permitió que terceras personas obtengan acceso remoto o indebido a su equipo móvil y, en consecuencia, a la información contenida en este, incluyendo su aplicativo bancario.

ANÁLISIS**Sobre la enmienda de un vicio no trascendente en la Resolución N° 1**

- 6. El artículo 14° del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante, TUO de la LPAG), establece que, cuando el vicio del acto administrativo por incumplimiento de sus elementos de validez no sea trascendente, prevalece la conservación del acto y la autoridad emisora debe proceder a su enmienda. El numeral 14.2.1. de la referida norma dispone que no contiene un vicio trascendente, el acto cuyo contenido sea impreciso o incongruente con las cuestiones surgidas en la motivación¹.
- 7. En el presente caso, se ha verificado un vicio en el primer apartado resolutivo de la Resolución N° 1, en tanto se consignó que la fecha de la operación materia de denuncia era "16/01/2025", cuando lo correcto es **"16/01/2026"**.
- 8. Si bien la Resolución N° 1 contiene un vicio, este no resulta trascendente, pues no vulneró el derecho de defensa del denunciado, quien fue correctamente emplazado en el procedimiento con una copia del escrito de denuncia y sus anexos, en los que constaba claramente la fecha correcta de la operación en cuestión.
- 9. Por tanto, en aplicación de la norma antes citada, corresponde conservar el acto administrativo y proceder a enmendar el vicio incurrido en la Resolución N° 1. En atención a ello, donde dice **"16/01/2025"** debe decir **"16/01/2026"**.

Sobre la aplicación del Reglamento de Ciberseguridad

¹ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL**, aprobado por DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS
Artículo 14.- Conservación del acto
14.1 Cuando el vicio del acto administrativo por el incumplimiento a sus elementos de validez no sea trascendente, prevalece la conservación del acto, procediéndose a su enmienda por la propia autoridad emisora.
14.2 Son actos administrativos afectados por vicios no trascendentes, los siguientes:
14.2.1 El acto cuyo contenido sea impreciso o incongruente con las cuestiones surgidas en la motivación. (...)

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1277-2026/PS2**

10. El 2 de julio de 2022, entró en vigor el Subcapítulo III del Capítulo II del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, aprobado por Resolución SBS N° 504-2021 (en adelante, el Reglamento de Ciberseguridad), el cual establece mecanismos de autenticación reforzada para operaciones efectuadas por canales digitales.
11. Cabe precisar que, este Órgano Resolutivo a través de reiterada jurisprudencia ya ha precisado los alcances de la aplicación del Reglamento de Ciberseguridad y ha señalado que esta norma se aplica a todas aquellas operaciones que sean efectuadas a través de un canal digital como, por ejemplo, banca móvil, banca por internet, entre otros.
12. Asimismo, la Sala Especializada de Protección al Consumidor mediante el pronunciamiento contenido en la Resolución N° 0201-2024/SPC-INDECOPI, efectuó una interpretación similar sobre los alcances de la aplicación del Reglamento de Ciberseguridad. En dicho pronunciamiento ha señalado que la norma bajo comentario no establece de forma expresa que sus alcances recaen sobre todo medio a través del cual se puede realizar operaciones con tarjetas de crédito o débito y, por el contrario, de una lectura integral de sus disposiciones, se concluye que es aplicable a canales que requieren un enrolamiento previo bajo el control de las entidades supervisadas, tales como: a) Banca móvil, b) Banca por internet; c) Billeteras digitales; y, d) Plataformas digitales con características similares a las antes mencionadas, como, por ejemplo, Net Cash, Multired celular, entre otros.
13. Ahora bien, el 28 de junio de 2024, se publicó la Resolución SBS N° 02286-2024 – Modifican el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, el Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado del Sistema Financiera y el Reglamento de Reclamos y Requerimientos (en adelante, la Resolución SBS N° 02286-2024), a través de la cual incorporó el numeral 7 al artículo 16° del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013 (en adelante, el Reglamento de Tarjetas), y estableció que el proceso de autenticación del usuario para efectuar operaciones con tarjetas debe realizarse según lo establecido en el artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad, mediante factores categorizados en el literal j) del artículo 2° de dicho reglamento, y en atención a las recomendaciones técnicas de los estándares EMV emitidos por EMVCo, según se trate de operaciones **con tarjeta presente y no presente**.
14. En reciente jurisprudencia², la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 ha señalado que las operaciones en canales digitales corresponden a transacciones efectuadas con **tarjeta no presente** y, en consecuencia, el análisis de su validez debe ser efectuada en atención a lo establecido en el numeral 7 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas.
15. Sobre tal planteamiento, corresponde señalar que como parte de las modificaciones al Reglamento de Tarjetas la Resolución SBS N° 02286-2024 incorporó al artículo 2° de este reglamento los numerales 23 y 24, que definen lo que se debe entender por operaciones con tarjeta presente y con tarjeta no presente:

“Artículo 2°.- Definiciones**(...)****23. Operaciones con tarjeta presente: Operaciones en las que el instrumento de pago interactúa con el dispositivo de captura de información.**

² Ver Resolución Final N° 161-2026/CC1.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1277-2026/PS2**

24. Operaciones con tarjeta no presente: Operaciones en las que el instrumento de pago no interactúa con el dispositivo de captura de información (...)

16. Conforme se desprende de la norma, el elemento que determina cuándo nos encontramos ante una transacción con tarjeta presente o no presente es la forma cómo se captura la información del plástico de la tarjeta. Por ello, la norma precisa que, dependiendo de la interacción (física) del plástico con el dispositivo, podremos concluir de qué tipo de operación se trata.
17. En ese sentido, se advierte que la definición brindada en el numeral 24 del artículo 2° del Reglamento de Tarjetas, está concebida para un uso del plástico en pasarelas de pago físicas y virtuales, ya sea en consumos en establecimientos comerciales o comercio electrónico, en los que es necesario contar con el plástico o con la información de este.
18. Lo señalado explica por qué, incluso, la Resolución SBS N° 02286-2024 establece que, para operaciones con tarjeta no presente, se requiere, como segundo factor autenticación, un **código de verificación dinámico de la tarjeta** u otro factor verificable en línea requerido al usuario **en el marco del estándar EMV 3DS**; el cual corresponde a operaciones en comercio electrónico. En efecto, de acuerdo con lo informado en la página *web*³ de este organismo global, los estándares EMV 3D Secure sirven para establecer el nivel de autenticación de operaciones que se efectúan en establecimientos comerciales virtuales, lo que reafirma que cuando la norma se refiere a operaciones con tarjeta no presente no amplía sus efectos a toda operación que no se realice de modo presencial, como aquellas vía banca por Internet o banca móvil, sino que restringe esta definición a comercio electrónico.
19. Aunado a lo anterior, no debe perderse de vista que, incluso, el propio numeral 7.3 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas, establece un proceso de autenticación específico para las operaciones que se realicen a través de billeteras digitales con Tokenización de tarjetas. Claro está que una precisión de este tipo no tendría sentido si la norma considerara a todas las operaciones virtuales como transacciones con tarjeta no presente, pues para estas ya ha definido los métodos de autenticación, por lo que no resultaría necesario hacer una distinción como la comentada.
20. Siendo así, cuando nos encontremos ante operaciones efectuadas mediante un canal digital, estas no pueden ser consideradas como operaciones con tarjeta no presente según las definiciones contenidas en la Resolución SBS N° 02286-2024. Por tanto, en el análisis de la operación corresponde aplicar las disposiciones del artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad, pues esta norma está vigente desde el 2 de julio de 2022 y no se ha suspendido su aplicación y tampoco ha sido derogada; mientras que cuando nos encontremos ante operaciones efectuadas en comercio virtual, resultará de aplicación de lo establecido en la Resolución SBS N° 02286-2024 y sujetarse a los plazos de adecuación establecidos en dicha norma.
21. Este razonamiento es congruente con el principio de especialidad normativa, conforme al cual, ante la coexistencia de dos disposiciones que regulan una misma materia, debe preferirse aquella que resulta específica para el supuesto concreto analizado. En el presente caso, el Reglamento de Ciberseguridad regula de manera específica las operaciones realizadas a través de canales digitales que requieren enrolamiento previo

³ Ver el siguiente enlace: <https://www.emvco.com/>, consultado al momento de la elaboración de la presente resolución.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1277-2026/PS2**

bajo control de las entidades financieras, y establece los mecanismos de autenticación reforzada aplicables a dichas operaciones.

22. En línea con ello, las actuaciones probatorias para operaciones en canal digital, como las del presente caso, se ajustan a lo expresamente establecido en el Reglamento de Ciberseguridad, y no es pertinente ni necesario requerir o valorar información relacionada con los **estándares EMV 3DS**, en tanto, como ha sido indicado, estas corresponden a consumos en comercios electrónicos.
23. Por tanto, considerando que, de la revisión de los argumentos formulados por las partes y de los medios probatorios que obran en el expediente, se verificó que en el presente caso las operaciones denunciadas se han realizado mediante la Banca Móvil del Banco, es decir a través de un canal digital, el análisis para verificar si fueron o no debidamente cargadas se realizará bajo lo establecido en el Reglamento de Ciberseguridad.

Sobre la responsabilidad del Banco por el cargo de la operación cuestionada

24. El artículo 65° de la Constitución Política del Perú consagra la defensa por el Estado Peruano de los intereses de los consumidores⁴. Una de las manifestaciones de dicho mandato se encuentra recogida en el literal c) del artículo 1° del Código, el cual establece el derecho que tienen los consumidores a la protección de sus intereses económicos⁵.
25. De acuerdo con el artículo 18° del Código⁶ se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.
26. Por otro lado, el artículo 19° del Código⁷ establece que los proveedores responden por la calidad e idoneidad de los servicios que ofrecen en el mercado.

⁴ **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ**

Artículo 65°. - El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela en particular, por la salud y la seguridad de la población.

⁵ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 1°. - Derechos de los consumidores

1.1 En los términos establecidos por el presente Código, los consumidores tienen los siguientes derechos:

(...)

c. Derecho a la protección de sus intereses económicos y en particular contra las cláusulas abusivas, métodos comerciales coercitivos, cualquier otra práctica análoga e información interesadamente equívoca sobre los productos o servicios.

⁶ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 18°. - Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado. Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.

⁷ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 19°. - Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.



27. El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios. Para acreditar la infracción el consumidor o la autoridad administrativa, deben probar la existencia del defecto, y será el proveedor el que tendrá que acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado para ser eximido de responsabilidad⁸.
28. El artículo 23° del Reglamento de Tarjetas establece que, ante el rechazo o reclamo del consumidor respecto a la ejecución de una transacción, corresponde a la empresa del sistema financiero demostrar que esta fue correctamente autenticada y registrada. En ese sentido, corresponde al proveedor del servicio financiero realizar la evaluación correspondiente y demostrar que las operaciones cuestionadas se realizaron válidamente⁹.
29. El artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad¹⁰, establece que, en el caso de operaciones realizadas en canales digitales que impliquen; (i) pagos o transferencia de fondos a terceros, (ii) registro de un beneficiario de confianza, (iii) la contratación de un producto o servicio, (iv) la modificación en los productos contratados; y, (v) la modificación de límites y condiciones, se requiere utilizar la combinación de por lo menos dos factores de autenticación para verificar la identidad de un usuario (algo que solo el usuario conoce, algo que solo el usuario posee o algo que el usuario es, que incluye las características biométricas), que correspondan a dos categorías distintas y que sean independientes uno del otro. Asimismo, dicha norma requiere de la generación de un código de autenticación para ser utilizado por única vez y la notificación de los datos de la operación al usuario.
30. De acuerdo con lo establecido en las normas sectoriales antes citadas, los mecanismos de autenticación están compuestos por el uso combinado de dos factores (algo que solo

⁸ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 104°.- Responsabilidad administrativa del proveedor

El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, de hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18.

⁹ **RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**

Artículo 23°.- Responsabilidad por operaciones no reconocidas

Ante el rechazo de una transacción o el reclamo por parte del usuario de que esta fue ejecutada incorrectamente, la empresa es responsable de realizar la evaluación correspondiente y de demostrar que las operaciones fueron autenticadas y registradas.

(...)

En caso no se cumpla con ninguno de los supuestos anteriores; y de producirse el extravío, sustracción, robo, hurto o uso no autorizado de la tarjeta, o de la información que contiene, la empresa es responsable de las operaciones realizadas con posterioridad a la comunicación efectuada a la empresa por parte del usuario para informar tales hechos.

La empresa no está obligada a asumir las pérdidas asociadas a las operaciones no reconocidas, cuando acredite la responsabilidad del usuario.

De presentarse un reclamo por operaciones no reconocidas, cuya responsabilidad no hubiese sido asumida por la empresa, esta deberá responder al usuario explicando las razones que sustentan su posición de manera clara, pronunciándose sobre los hechos cuestionados.

¹⁰ **REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA CIBERSEGURIDAD, APROBADO POR RESOLUCIÓN SBS N° 504-2021**

Artículo 19. Autenticación reforzada para operaciones por canal digital

Se requiere de autenticación reforzada para aquellas acciones que puedan originar operaciones fraudulentas u otro abuso del servicio en perjuicio del cliente, como las operaciones a través de un canal digital que impliquen pagos o transferencia de fondos a terceros, registro de un beneficiario de confianza, modificación en los productos de seguro ahorro/inversión contratados, la contratación de un producto o servicio, modificación de límites y condiciones, para lo cual se requiere:

a) Utilizar una combinación de factores de autenticación, según el literal j) del artículo 2 del presente Reglamento que, por lo menos, correspondan a dos categorías distintas y que sean independientes uno del otro.

b) Generar un código de autenticación mediante métodos criptográficos, a partir de los datos específicos de cada operación, el cual debe utilizarse por única vez.

c) Cuando la operación sea exitosa, notificar los datos de la operación al usuario.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1277-2026/PS2**

el usuario conoce, algo que el usuario sabe, algo que el usuario es). Esto quiere decir que las transacciones se reputan válidamente realizadas si dichos factores estuvieron presentes, con independencia de si haya sido el consumidor el autor de las operaciones o un tercero. Así, el uso de esa información equivale al consentimiento del titular de la cuenta. Por el contrario, la entidad financiera será responsable en aquellos casos en los que no logre demostrar el cumplimiento de los mecanismos de autenticación.

31. En el presente caso, la señora Alagon denunció al Banco por haber debitado indebidamente una (01) operación en su cuenta de ahorros N° 570-*****-25, la cual no reconoce haber autorizado:

Fecha	Detalle	Importe \$
16/01/2026	TRANSFERENCIA A CUENTAS DE TERCEROS BCP	868,00

32. En sus descargos, el Banco señaló que la transferencia cuestionada fue ejecutada tras un inicio de sesión exitoso y validada mediante el uso concurrente de los dos factores de autenticación obligatorios: la clave de internet de 6 dígitos y el Token “digital” o “virtual” generado desde el dispositivo de la propia denunciante. Al haberse verificado el cumplimiento de los estándares de seguridad EMV y la tecnología RSA, queda acreditado que la operación no presentó anomalías técnicas, resultando de la validación correcta de las credenciales de seguridad de la señora Alagón. Para acreditar sus afirmaciones aportó los siguientes documentos:

Reporte código interno de usuaria

REPORTE CÓDIGO INTERNO COMPUTACIONAL: 02334637

Todas las Filas Recuperadas: 1 en 0.066 segundos

	CODINTERNOCOMPUTACIONAL	CODCLAVECIC	CODDOC	TIPDOC	CODUNICOGLI	APEPATCLI	APEMATCLI	NBRCLI
1	023	23222 000017810933	1		0000178109331	ALAGON	ALBITES	ESPERANZA

Afiliación Banca Móvil 17/03/2024

AFILIACIÓN BM a6047bddac54b418										
id	destinatario	id dispositivo	id marca dispositivo	id modelo dispositivo	fecha	id historico	id validada	id SO	id VAPP	id codapp
002	Afiliación de Dispositivos	188	samsung	SM	2024-08-17	191239	5	13.0.0	3.21.0	MBBK
002	Afiliación de Dispositivos	a604	samsung	SM	2025-06-08	211422	5	12.0.0	5.1.0	MBBK
002	Afiliación de Dispositivos	a604	samsung	SM	2025-01-17	101138	5	14.0.0	5.8.2	MBBK
002	Afiliación de Dispositivos	bd8	motorola	mot	2025-07-28	102952	5	15.0.0	5.8.2	MBBK

Reporte de generación de clave de 6 dígitos Vía BCP- 08/06/2025

ADMINISTRACION DE TARJETAS

111-000 BANCO DE CREDITO CONSULTAS POR NUMERO DE TARJETA

INGRESE EL CODIGO=> 4557 58 - 8

27/04/26 BCJT45

NOMBRE : ALA ESTADO CLAVE: 08/06/2025 21:13 S ESPERANZA

DIRECCION : AL FECHA/HORA DE ESTADO: 08/06/2025 21:13 111000000

DOCUMENTO : LE ESTADO CLAVE: 08/06/2025 21:13 EN: 578 - 009

SITUACION : 06 FECHA/HORA EST. CLAVE: : 19 - 04 - 24

FECHA/HORA AFILIAC : E0: 16 - 01 - 26

FECHA/HORA ULT. UTIL : L: 19 - 04 - 24

OFIC. BLOQ.: 111 ESTADO DISP. SEGURID.: ACTIVO O: 18 - 04 - 59

ESTADO : 0 FECHA/HORA ACT/DESAC: 07/06/2019 17:01 - : 16 - 01 - 26

DATO CONF.: BLO ESTADO_TARJ. E-COMMER: ACTIVO - : - 08 - 28

TARJ. NUEVA: 455 USER MODIF. E-COMMER: : : 0 000-00000000

SERVIC. RELACION FECHA/HORA E-COMMER: / / 0 : : 0 -000-0000

TCR.: MN: 000-0 ESTADO_TARJ. USO-EXTE: ACTIVO 000-0-00

CTE.: MN: 000-0 USER MODIF. USO-EXTE: : : 0 000-0-00

AND.: MN: 578-2 FECHA/HORA USO-EXTE: / / 0 : : 0 000-0-00

CTS.: MN: 000-0 : : 0 000-0-00

C.MA: FL: 000-000000000-0-00 FP: 000-0000000000-00

T.MA: MN: 000000-000000000 IDC EN CIF: -

FP1:X NOMB FP3:OPC.ANT FP4:ULT.OPE FP5:X CIAS FP6:CLA.VIABCP FP7:DATA CIF

FP8:PMS DATOS FP9:PCI TOKEN CLEAR:M.PRINC

TL123016



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 1277-2026/PS2

Afiliación Clave Token – 09/06/2025

REPORTE DE AFILIACION A TOKEN DIGITAL - TRANSMIT

ABC serialNumber	ABC cic	ABC statusCode	ABC type	ABC Device	ABC deviceId
00188	0	Token activado	Migración	samsung - S	a60
ABC deviceId	ABC deviceOsName	registerDate	expiryDateOrder	ABC activationChannel	ABC activationReference
a60	Android	2025-06-09T02:22:25.1700...	2025-06-23T21:22:25.1730...	BM	facephi

Reporte de operaciones

Ingreso a la Banca Móvil y Ejecución de la operación

REPORTE DE OPERACIONES BANCA MÓVIL

Table	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Table +															
	A ₁ descriptaorigen	A ₂ rmonedainteraccion	A ₃ mointeraccion	A ₄ mointeraccioncontravalor	A ₅ figvalida	A ₆ codcontratodetrazaducion	A ₇ numservprecaudadora	A ₈ codcontrato	A ₉ rbfavorito	A ₁₀ codcodestino	A ₁₁ codcointerbancaiodestino	A ₁₂ tipautentica			
1	DATO NO INFORMADO	+	0.0000	0.0000	S	+	+	+	+	+	+	+			
2	DATO NO INFORMADO	+	0.0000	0.0000	S	+	+	+	+	+	+	+			
3	DATO NO INFORMADO	+	0.0000	0.0000	S	+	+	+	+	+	+	+			
4	DATO NO INFORMADO	+	0.0000	0.0000	S	+	+	+	+	+	+	+			
5	DATO NO INFORMADO	+	0.0000	0.0000	S	+	+	+	+	+	+	+			
6	DATO NO INFORMADO	+	0.0000	0.0000	S	+	+	+	+	+	+	+			
7	DATO NO INFORMADO	+	0.0000	0.0000	S	+	+	+	+	+	+	+			
8	DATO NO INFORMADO	+	0.0000	0.0000	S	+	+	+	+	+	+	+			
9	DATO NO INFORMADO	+	0.0000	0.0000	S	+	+	+	+	+	+	+			
10	DATO NO INFORMADO	+	0.0000	0.0000	S	+	+	+	+	+	+	+			
11	DATO NO INFORMADO	+	0.0000	0.0000	S	+	+	+	+	+	+	+			
12	DATO NO INFORMADO	+	0.0000	0.0000	S	+	+	+	+	+	+	+			
13	DATO NO INFORMADO	+	0.0000	0.0000	S	+	+	+	+	+	+	+			
14	DATO NO INFORMADO	+	0.0000	0.0000	S	+	+	+	+	+	+	+			
15	Cuenta de Ahorro	SOL	PERU	29061.0000	868.0000	S	+	+	+	+	+	4			
16	DATO NO INFORMADO	+	0.0000	0.0000	S	+	+	+	+	+	+	+			
17	DATO NO INFORMADO	+	0.0000	0.0000	S	+	+	+	+	+	+	+			
18	DATO NO INFORMADO	+	0.0000	0.0000	S	+	+	+	+	+	+	+			
19	DATO NO INFORMADO	+	0.0000	0.0000	S	+	+	+	+	+	+	+			
20	DATO NO INFORMADO	+	0.0000	0.0000	S	+	+	+	+	+	+	+			
21	DATO NO INFORMADO	+	0.0000	0.0000	S	+	+	+	+	+	+	+			
22	DATO NO INFORMADO	+	0.0000	0.0000	S	+	+	+	+	+	+	+			
23	DATO NO INFORMADO	+	0.0000	0.0000	S	+	+	+	+	+	+	+			



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 1277-2026/PS2

id	id1	id2	id3	id4	id5	id6	id7	id8	id9
1	id11	DATO NO INFORMADO	id10	samsung	SM	34	ANDROID	14.0.0	5.8.2
2	id11	DATO NO INFORMADO	id10	samsung	SM	34	ANDROID	14.0.0	id11
3	id11	DATO NO INFORMADO	id10	samsung	SM	34	ANDROID	14.0.0	id11
4	id11	DATO NO INFORMADO	id10	samsung	SM	34	ANDROID	14.0.0	id11
5	id11	DATO NO INFORMADO	id10	samsung	SM	34	ANDROID	14.0.0	id11
6	id11	DATO NO INFORMADO	id10	samsung	SM	34	ANDROID	14.0.0	5.8.2
7	id11	DATO NO INFORMADO	id10	samsung	SM	34	ANDROID	14.0.0	id11
8	id11	DATO NO INFORMADO	id10	samsung	SM	34	ANDROID	14.0.0	id11
9	id11	DATO NO INFORMADO	id10	samsung	SM	34	ANDROID	14.0.0	id11
10	id11	DATO NO INFORMADO	id10	samsung	SM	34	ANDROID	14.0.0	5.8.2
11	id11	DATO NO INFORMADO	id10	samsung	SM	34	ANDROID	14.0.0	id11
12	id11	DATO NO INFORMADO	id10	samsung	SM	34	ANDROID	14.0.0	id11
13	id11	DATO NO INFORMADO	id10	samsung	SM	34	ANDROID	14.0.0	id11
14	id11	DATO NO INFORMADO	id10	samsung	SM	34	ANDROID	14.0.0	id11
15	4	SoftToken	id10	samsung	SM	id11	ANDROID	14.0.0	id11
16	id11	DATO NO INFORMADO	id10	samsung	SM	34	ANDROID	14.0.0	id11
17	id11	DATO NO INFORMADO	id10	samsung	SM	34	ANDROID	14.0.0	id11
18	id11	DATO NO INFORMADO	id10	samsung	SM	34	ANDROID	14.0.0	id11
19	id11	DATO NO INFORMADO	id10	samsung	SM	34	ANDROID	14.0.0	id11
20	id11	DATO NO INFORMADO	id10	samsung	SM	34	ANDROID	14.0.0	id11
21	id11	DATO NO INFORMADO	id10	samsung	SM	34	ANDROID	14.0.0	5.8.2
22	id11	DATO NO INFORMADO	id10	samsung	SM	34	ANDROID	14.0.0	id11
23	id11	DATO NO INFORMADO	id10	samsung	SM	34	ANDROID	14.0.0	id11

Reporte Clave Token Digital

Reporte del uso de la Clave Token Digital									
REPORT LOG SERVER (SERIE 0000001880511271)									
Date and Time	Activity Key	Action Result Key	Result Key	Result	User ID	Token Serial Number	Policy Expression	Server Node IP	Agent IP
16/01/2026 17:35	Principal authentication	Success	AUTHN_METHOD_SUCCESS	Authentication method success	2	18	1	10.162.96.118	10.162.10.225

33. Del referido material probatorio, se aprecia lo siguiente:

Ingreso a la Banca Móvil

Fecha y hora	16/01/2025 / 17:32:39 horas
Operación	Login
Código de cliente	023*****
Tipinteraccion	300

Ejecución de la operación

Generación y validación de clave Token

Fecha y hora	16/01/2025 – 17:35:05 horas
Generación de clave Token	Success
Validación de clave Token	AUTHN_METHOD_SUCCESS
Resultado	Authentication method success
Entidad	Autenticación móvil

Autorización de la operación

Fecha y hora	16/01/2025 - 17:35:05 horas
Servicio	Transferencia Cuenta Tercero
Destino	Cuenta de Ahorro
Importe	\$ 868.00
Autenticación	SoftToken
Token Serial Number	18*****
Validación de clave Token	Authentication method success
Código de cliente	02*****
Dispositivo	Samsung SM-****M

34. En el presente caso, la afiliación de la consumidora a la banca móvil y al mecanismo de seguridad Token no se configuran como hechos en controversia, pues la denunciante no

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1277-2026/PS2**

ha negado su afiliación. Ello, se puede corroborar de los medios probatorios adjuntos a la presente resolución, pues en efecto se corrobora que la denunciante se encontraba afiliada a los canales digitales del Banco y a la clave Token, de manera previa a la realización de la operación cuestionada.

35. Asimismo, de la revisión del material probatorio antes indicado, se aprecia que 16 de enero de 2026 de a las 17:32:29 horas, se ingresó válidamente a la banca móvil de la denunciante con el uso de la información de su tarjeta de débito y la clave secreta, lo que se acredita con las glosas "Login" contenido en el reporte presentado.
36. Respecto a la autorización de la operación, el reporte presentado por el Banco refleja que, el mismo día a las 17:35:05; horas, se generó y validó la clave Token para la autorización de la transacción cuestionada, lo cual se refleja con la glosa "**Authentication method success**", autorizando de esta manera la operación señalada.
37. Ahora bien, respecto a los **factores de autenticación** se observa lo siguiente:
- (i) Algo que el usuario posee: En canales digitales, como Banca por Internet o Banca Móvil, este factor de autenticación deberá corresponder a aquella información que no es dinámica y que no se genera aleatoriamente por cada operación, como, por ejemplo, las credenciales de acceso a la plataforma digital. En el presente caso, el Banco acreditó que se accedió a la Banca Móvil con los ingresos de las credenciales y contraseña de acceso (*Login*).
 - (ii) Algo que solo el usuario conoce: En canales digitales, como Banca por Internet o Banca Móvil, este factor de autenticación deberá corresponder a aquella información que sí es dinámica como, por ejemplo, una clave Token. De los medios probatorios se verifica que la operación cuestionada se autorizó con el ingreso de la clave digital respectiva.
 - (iii) Algo que solo el usuario es: en el presente procedimiento no se ha validado ningún movimiento con una clave biométrica. Sin embargo, ello no incide en el análisis de validez, pues el Reglamento de Ciberseguridad exige solo que se utilicen dos (2) factores de autenticación.
38. De otro lado, el Reglamento de Ciberseguridad establece como segundo requisito que se implemente mecanismos de seguridad de "Hombre en el medio", los cuales pueden incluir la generación de un código único de autenticación por cada operación.
39. En el presente caso, el Banco señaló que la clave Token correspondería al código único de autenticación generado para autorizar la operación; sin embargo, ello no resulta correcto debido a que dicho código se genera con posterioridad a la operación, mientras que la clave Token de forma previa a su autorización.
40. Además, debe considerarse que el Reglamento de Ciberseguridad no establece que las claves dinámicas que se emplean para autorizar una operación y que, por ende, forman parte del requisito del doble factor de autenticación; puedan ser empleadas, a su vez, para cumplir con el segundo requisito referido a los mecanismos de control contra ataques de hombre en el medio.
41. Así, este Órgano Resolutivo considera que el Banco no acreditó que cumplió con el segundo requisito establecido en el artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad.

42. De otro lado, con relación al tercer requisito establecido por el Reglamento de Ciberseguridad, esto es, la notificación de los datos de la operación, el Banco indicó que notificó la operación cuestionada al correo electrónico: alb****1@hotmail.com lo que se corrobora de la imagen adjunta a continuación:

Detalle del correo enviado



43. Cabe precisar que, en el presente caso, se ha podido acreditar que luego de realizada la operación cuestionada, se notificó sobre ello a la denunciante por medio de su correo electrónico: alb****1@hotmail.com.
44. En suma, en la medida que no ha quedado acreditado el cumplimiento de todo el circuito de autenticación dispuesto en el Reglamento de Ciberseguridad para la autorización válida de la transferencia cuestionada, correspondería en principio atribuir responsabilidad al Banco por la conducta denunciada.
45. Sin perjuicio de lo indicado, la denunciante formuló alegatos adicionales que serán evaluados a continuación:
- Sobre el alegato (i) y alegato de ruptura de nexo causal formulado por el Banco*
46. La señora Alagón señaló que la operación se realizó luego que terceros se contactaran telefónicamente para confirmar el ofrecimiento de un supuesto préstamo preaprobado a su favor mediante la Banca Móvil.
47. Asimismo, el Banco señaló que el denunciante de manera previa a la realización de la operación habría mantenido conversación con un tercero a fin de acceder a un crédito,

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1277-2026/PS2**

quien le pidió ingresar a su Banca Móvil y una foto de su DNI; por lo que, de esta forma la señora Alagón se colocó en una situación de riesgo.

48. Como se aprecia los referidos alegatos se encuentran vinculados entre sí, por lo que se procederá a analizarlos de manera conjunta a fin de determinar la responsabilidad en el presente caso.
49. Al respecto, de la revisión del escrito de denuncia, se advierte que la señora Alagón indicó que el 15 de enero de 2026 solicitó un préstamo por el monto de S/ 15 000,00, siguió las instrucciones de la Banca Móvil y al culminar apareció un mensaje indicando que un asesor de la entidad financiera se comunicaría para continuar con la gestión. Al día siguiente, el 16 de enero de 2016 a las 13:45 horas una persona se comunicó desde el número telefónico 941114469, se identificó como trabajador del Banco, le consultó si había realizado una solicitud de préstamo y le precisó que la llamada tenía la finalidad de validar los datos registrados el día anterior. Dicha persona dio instrucciones para que ingresara a la Banca Móvil, señalando que al culminar el procedimiento se realizaría la transferencia del préstamo; asimismo, a través del aplicativo *WhatsApp* le remitió un archivo y al abrirlo pudo visualizar todas sus cuentas bancarias; no obstante, al no acceder a remitir fotografías de su Documento Nacional de Identidad, cortó la comunicación, posteriormente se percató del débito de la operación materia de denuncia.
50. De lo señalado por la denunciante, se advierte que esta fue víctima de un presunto delito cibernético, a través del cual le enviaron un documento vía *WhatsApp* a fin de que acceder por su celular a información sobre los productos financieros contratados, lo que permitió que los delincuentes tengan el control de su aplicativo móvil.
51. En ese sentido, se corrobora que la señora Alagón fue víctima de *Phishing*, que es una modalidad de estafa cibernética donde los delincuentes envían comunicaciones (correos, SMS, sitios web falsos o *fake app*) que aparentan ser legítimos (de bancos, empresas, etc.) para engañar a las víctimas y que ingresen a enlaces maliciosos a través de los cuales obtengan información confidencial como contraseñas, datos bancarios, entre otros.
52. Así, la denunciante pudo evitar el fraude del que habría sido víctima, si tomaba en cuenta la información de seguridad que el Banco puso a su disposición directamente, a través de distintos medios, como son su página web¹¹, tal y como se muestra a continuación en la parte pertinente:

Página web

[VER EN LA SIGUIENTE PÁGINA]

¹¹ Ver: <https://www.viabcp.com/seguridad/informate> (página web consultada en la fecha de emisión de la presente Resolución).

Modalidades de Fraude



Phishing

Correo electrónico falso que te dirige a una página web que simula ser del BCP. En ella, los estafadores buscarán obtener tus claves secretas, número de tarjeta, fecha de vencimiento, código de seguridad y clave token, para así acceder a tus cuentas.



Smishing

Mediante un SMS falso, el defraudador se hace pasar por el banco para solicitar información sensible de tus cuentas o tarjetas. Si recibes un SMS en el que te solicitan datos confidenciales, para participar en sorteos o resolver problemas con tus cuentas, ¡es fraude!



Vishing

Los estafadores pueden solicitar tu información confidencial a través de un correo electrónico o SMS para luego ponerse en contacto contigo vía telefónica haciéndose pasar por colaboradores BCP y solicitar tus datos personales.



Spoofing

Los estafadores te llaman por supuestos problemas con tus cuentas o consumos no reconocidos y enmascaran los números de teléfono de bancos en el identificador de llamadas, para así apelar al sentido de urgencia y solicitar información como tus claves o datos de tus tarjetas. Recuerda que NUNCA te pediremos esta información, así que no la compartas, cuelga inmediatamente y llama al banco marcando tu mismo el número oficial.

53. En ese sentido, aun cuando el Banco se encuentre obligado a adoptar medidas de seguridad para la autorización de operaciones con las tarjetas de sus clientes, ninguna acción resultará eficaz si el propio consumidor omite su deber de custodia, **omite las recomendaciones de seguridad**, y permite que terceros accedan a su información confidencial. Por ello, no se podría concluir que el Banco ha incumplido con los mecanismos de seguridad establecidos para la autorización de la operación no reconocida, cuando la propia denunciante ha reconocido que **brindó información confidencial**, lo que permitió que se autorizara la transacción en controversia.
54. En este punto es importante tener en cuenta que no es un hecho en controversia que la señora Alagón haya sido víctima de fraude, pues la misma ha reconocido dicha circunstancia y lo ha alegado como motivo para que el Banco le devuelva los fondos de la operación en controversia. No obstante, el fraude del cual fue víctima la denunciante no fue responsabilidad de la entidad financiera; por lo que no es posible trasladarle las consecuencias del delito sufrido por la señora Alagón.
55. Por otra parte, si bien la señora Alagón cuestionó la validez de la operación denunciada debido a que esta había sido realizada luego de que recibió la llamada de una presunta trabajadora del Banco, quien le solicitó abrir un archivo, lo cierto es que no ha quedado demostrado que el personal del Banco hubiese participado en la realización de la operación cuestionada, sobre todo porque quedó acreditado que la denunciante fue víctima de un fraude que finalmente contribuyó a la realización de dicha operación.
56. Como se indicó en la presente resolución, el proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios salvo que se acredite la existencia

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1277-2026/PS2**

de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

57. En el presente caso, ha quedado evidenciado que fue la propia falta de diligencia de la denunciante, lo que vulneró los mecanismos de seguridad establecidos por la entidad financiera, pues al ingresar a un enlace fraudulento por el cual perdió el control de su información bancaria confidencial, permitió que se realice la operación cuestionada; por lo que se ha producido el supuesto de exoneración de responsabilidad previsto en el artículo 104° del Código.
58. En este punto, es importante destacar que los pronunciamientos de la autoridad administrativa deben procurar promover una conducta diligente en todos los actores del mercado. En este caso, la denunciante no mostró una conducta diligente pues permitió que terceras personas obtengan información confidencial y acceso al aplicativo móvil —pese a que los propios mensajes del Banco informan claramente que eso no debe hacerse— y su accionar dio lugar a la ocurrencia de la operación.
59. Por ello, la participación de la recurrente en los hechos denunciados genera la ruptura del nexo causal y por ende la exoneración de responsabilidad del denunciado.

Sobre el alegato (ii)

60. La señora Alagon denunció que el Banco debitó indebidamente la operación en cuestión pues terceros accedieron sin su autorización a sus datos financieros, para conocer el flujo transaccional que realiza en la Banca Móvil, pues conocían el ofrecimiento del préstamo ofrecido a través de la Banca Móvil.
61. Al respecto, el artículo 162.2° del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General¹², establece la obligación de los administrados de aportar pruebas; y, el artículo 196° del Código Procesal Civil —de aplicación supletoria al presente procedimiento¹³— dispone que la carga de la prueba corresponde a quien afirma los hechos que configuran su pretensión¹⁴.
62. En el presente caso, la recurrente no ha aportado medios probatorios que acrediten que las terceras personas que accedieron a su Banca Móvil tenían conocimiento del préstamo ofrecido por el Banco en su aplicativo; por el contrario, está probado que la señora Alagon brindó su información a terceros, los cuales accedieron a su aplicativo y efectuaron la operación materia de denuncia. Por lo tanto, también corresponde desestimar lo alegado por la denunciante en el presente extremo.

Sobre el alegato (iii)

¹² **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL** aprobado por DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS
Artículo 162°.- Carga de la prueba (...)

162.2. Corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de documentos e informes, proponer pericias, testimonios, inspecciones y demás diligencias permitidas, o aducir alegaciones.

¹³ **CÓDIGO PROCESAL CIVIL. DISPOSICIONES FINALES.**

Primera.- Las disposiciones de este Código se aplican supletoriamente a los demás ordenamientos procesales, siempre que sean compatibles con su naturaleza.

¹⁴ **CÓDIGO PROCESAL CIVIL.**

Artículo 196°.- Carga de la prueba.- Salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1277-2026/PS2**

63. La denunciante cuestionó el débito de la operación, bajo el argumento de que desconoce al beneficiario de la operación.
64. Al respecto, se debe tener en cuenta que la identificación del destinatario final de una operación no es un elemento de seguridad a considerar por el Banco. Cabe precisar que se debe tener en cuenta que para dar por válida una transacción, basta con verificar el cumplimiento de los mecanismos de autenticación respectivos, con independencia del beneficiario de la operación. En esa medida, tampoco corresponde estimar lo alegado por la denunciante en este extremo.
65. En atención a todo lo expuesto, corresponde archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el Banco, por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código, por el presunto débito indebido de una (1) operación en la cuenta de ahorros N° 570-*****-25 de la denunciante, pues pese a no haber quedado acreditada la correcta autorización de la operación de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Ciberseguridad, se produjo la ruptura de nexo causal por imprudencia del consumidor al omitir todas las recomendaciones de seguridad y permitir que un tercero acceda a su información confidencial. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los siguientes presuntos incumplimientos: (i) la operación se realizó luego que terceros se contactaran telefónicamente para confirmar el ofrecimiento de un supuesto préstamo pre aprobado a su favor mediante la Banca Móvil, (ii) terceros accedieron sin su autorización a sus datos financieros, para conocer el flujo transaccional que realiza en la Banca Móvil, pues conocían el ofrecimiento del préstamo ofrecido a través de la Banca Móvil; y (iii) desconoce al beneficiario de la operación:

Fecha	Detalle	Importe U\$
16/01/2026	TRANSFERENCIA A CUENTAS DE TERCEROS BCP	868.00

RESUELVE

PRIMERO: Enmendar el vicio no trascendente incurrido en la Resolución N° 1 del 14 de abril de 2026, de acuerdo con los términos señalado en el numeral 9 de la presente Resolución.

SEGUNDO: Archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra Banco de Crédito del Perú por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por el presunto débito indebido de una (1) operación en la cuenta de ahorros N° 570-*****-25 de la denunciante, pues pese a no haber quedado acreditada la correcta autorización de la operación de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Ciberseguridad, se produjo la ruptura de nexo causal por imprudencia del consumidor al omitir todas las recomendaciones de seguridad y permitir que un tercero acceda a su información confidencial. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los siguientes presuntos incumplimientos: (i) la operación se realizó luego que terceros se contactaran telefónicamente para confirmar el ofrecimiento de un supuesto préstamo pre aprobado a su favor mediante la Banca Móvil, (ii) terceros accedieron sin su autorización a sus datos financieros, para conocer el flujo transaccional que realiza en la Banca Móvil, pues conocían el ofrecimiento del préstamo ofrecido a través de la Banca Móvil; y (iii) desconoce al beneficiario de la operación:

Fecha	Detalle	Importe U\$
16/01/2026	TRANSFERENCIA A CUENTAS DE TERCEROS BCP	868.00

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1277-2026/PS2**

TERCERO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1. de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección al Consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso impugnativo de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N° 2 en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación¹⁵, caso contrario la resolución quedará consentida¹⁶.

CUARTO: Informar a las partes que, conforme se dispone en el artículo 34° de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI¹⁷, las resoluciones de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso.



Firmado digitalmente por:
OSORIO LUCIANO Yosely Rosi FAU
20133840533 hard
Fecha: 05/06/2026 13:04 43-0500

YOSELY ROSI OSORIO LUCIANO**Jefa****Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos
de Protección al Consumidor N° 2**

¹⁵ **DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 32.- Apelación

32.1. El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar (...).

¹⁶ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS**

Artículo 212.- Acto firme

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.

¹⁷ **DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 34.- Fin de Procedimiento

En el marco del procedimiento administrativo de protección al consumidor, las resoluciones de los órganos resolutivos que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso. En el caso de las resoluciones que impongan una multa, una vez que la resolución quede consentida, el órgano correspondiente emite una Razón de Jefatura o Constancia de Secretaría Técnica, según corresponda, y de ser el caso emite la solicitud de ejecución coactiva a la cual adjunta copia de los actuados a la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.